



# Resolución Directoral N° 001465 2025

Tocache, 15 ABR 2025

VISTO, El Expediente N° 016-2025515015, que contiene el Memorando N° 272-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de marzo 2025, el Expediente Judicial N° 00477-2013-0-2201-JM-LA-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de a favor de Nancy Marleni SUMERINDE APAZA; con DNI N° 29414635, y demás documentos adjuntos en un total cuarenta (40) folios útiles,y;

## CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, la bonificación especial por concepto de Preparación de clases y evaluación, es un beneficio relacionado al equivalente al 30% de la remuneración total que corresponde como docente; sin embargo en caso sea personal Directivo o Jerárquico, así como el personal docente de la Administración de la Educación y el personal docente de Educación Superior, perciben además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total. Todo ello de conformidad con lo contemplado en el Art. 48 de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, Ley del Profesorado, concordante con lo establecido por el primer párrafo del artículo 210 del Reglamento de la Ley del Profesorado, aprobado por Decreto Supremo N° 019-90- ED;

La aplicación del Decreto Ley N° 25920, Art.3 establece que los intereses legales que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado





## Resolución Directoral N° 1465 2025

en la que se disponga el reintegro de su bonificación o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clase y Evaluación, equivalente al 30% lo se calculara en base a su remuneración total (o integra). **Precisaron** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por el siguiente periodo. **desde la fecha de su nombramiento es decir desde el 25 de marzo del 2002, periodo** laborado bajo los alcances de la Ley de Profesorado – Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212; y **requiriendo** su ejecución mediante resolución N° 20 de fecha 6 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado de Trabajo Sub Sede Moyobamba,



Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;



### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL,** recaída en el expediente Judicial N° 00477-2013-0-2201-JM-LA-01 a favor de **NANCY MARLENI SUMERINDE APAZA** con DNI N° **29414635**, el reintegro de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración total o integra por los periodos comprendidos **desde el 25 de marzo del 2002 la que se calculará sobre la base de su REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente, más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos; siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia en la Resolución N° 07 de fecha 14 de octubre de 2014, emitida por el Juzgado Mixto Transitorio de Moyobamba, y DECLARÁNDOSE CONSENTIDA y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 20 de fecha 06 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado de Trabajo Sub Sede Moyobamba, monto calculado en el Informe N° 029 - 2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de 10 de marzo de 2025 por el monto de Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Con 88/100 Soles (S/ 44,874.88).**

| NOMBRE Y APELLIDO DEL DEMANDANTE | DNI      | EXPEDIENTE JUDICIAL           | PERIODO                                                                  | MONTO TOTAL  |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nancy Marleni SUMERINDE APAZA    | 29414635 | N° 00477-2013-0-2201-JM-LA-01 | Desde la fecha de su nombramiento es decir desde el 25 de marzo del 2002 | S/ 44,874.88 |





## Resolución Directoral N° 001465/2025

**ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR**, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

**ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER**, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, de acuerdo a Ley, para su conocimiento y demás fines.

**ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER**, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



**Dra. Isela Sierralta Pinedo**

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache



ISP/DUGEL  
JLAQ/AJ  
GTR/R-GRRHH